

SITI NUR SHAHIRAH BT. ZULKIFLI
lawan
MOHD HAIRI BIN ALIAS

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan Y.A Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel) Pada 28 Julai 2022 bersamaan 28 Zulhijjah 1443H]

Kes Mal No : 10000-077-0079-2021

[Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003]

Peguan Pemohon : *Tetuan Roshdan Rafie & Associates*

Peguan Responden: *Tiada*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon telah memfailkan permohonan ini melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 21/5/2021 terhadap pihak Responden untuk mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- 1.1 Pihak Pemohon diberi kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa bagi membolehkan Pemohon memfailkan Notis Rayuan bagi kes Saman No.: 10100-024-0176-2020
- 1.2 Pihak Pemohon diberi kebenaran untuk memfailkan Notis Rayuan di Mahkamah Rayuan di Shah Alam, Negeri Selangor Darul Ehsan dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh keputusan ini.
- 1.3 Lain-Lain relif/perintah yang dianggap suaimanfaat dan adil oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[2] Responden yang tidak bersetuju dengan permohonan ini telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 8/9/2021 dan memohon supaya Mahkamah menolak permohonan Pemohon. Manakala Pemohon pula memfailkan Afidavit Balasan pada 16/12/2021. Seterusnya hujahan bertulis telah difailkan oleh Pemohon pada 3/01/2022 diikuti dengan hujahan balas Responden pada 04/02/2022 dan diakhiri dengan hujahan jawapan oleh Pemohon pada 10/03/2022.

FAKTA KES

[3] Pada 7/4/2021 Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor dalam Kes Saman No: 10100-025-0176-2020 telah meluluskan tuntutan Responden (pada waktu itu bertindak sebagai Plaintiff) berkaitan kes tuntutan Ubah Perintah Hadhanah. Perintah ini diberikan tanpa kehadiran Pemohon pada tarikh tersebut.

[4] Pemohon hanya mengetahui berkenaan kes tersebut telah selesai diputuskan setelah semakan dibuat oleh pihak Peguam Syarie Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 5/5/2021.

[5] Pemohon yang tidak berpuashati dengan keputusan kes tersebut berhasrat untuk membuat rayuan tetapi tempoh masa untuk memfailkan Notis Rayuan telah tamat. Perintah tersebut telah dibacakan oleh YA Hakim Bicara pada 7/4/2021 dan tempoh 14 hari Pemohon untuk memasukkan Notis Rayuan telah berakhir pada 20/4/2021.

[6] Oleh kerana berlaku kelewatan dalam memfailkan Notis Rayuan di dalam tempoh yang diperuntukkan oleh undang-undang, maka Pemohon telah bertindak memfailkan permohonan melanjutkan tempoh bagi memfailkan Notis Rayuan di hadapan kami ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen 139(4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan ;

Notis Rayuan

(4) Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.

[8] Dalam mempertimbangkan permohonan ini, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 238(1) dan (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan :

Memanjangkan atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau

oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[9] Peruntukkan ini jelas memberi kuasa kepada kami untuk mendengar dan memutuskan kes ini. Frasa “*apa-apa terma yang difikirkannya adil*” di dalam subseksyen 238(1) di atas jelas memberi maksud bahawa keadilan adalah perkara utama yang harus diberikan pertimbangan oleh kami dalam menggunakan kuasa budi bicara untuk memutuskan sama ada menerima atau menolak permohonan ini.

[10] Dalam mempertimbangkan ruang yang diberikan dalam peruntukan ini, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes telah memberikan panduan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 *Akta 585*. Antaranya dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH 34(2)* *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*. Melalui kes-kes ini, Panel Rayuan Syariah telah menggariskan pertimbangan atas faktor-faktor berikut:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya; dan
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[11] Kami mendapati faktor-faktor tersebut adalah dilihat selari dengan prinsip yang telah digariskan lebih awal dalam kes *Scott & English (m) sdn. bhd lwn. Leike Refrigeration & Stainless Steel Industries Sdn. Bhd. & 2 ors [1994] 3 CLJ 114* seperti berikut:

"Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah dan Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira tempoh kelewatan, alasan kepada kelewatan, kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan juga adalah merupakan satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Walaupun, faktor ini hanyalah bentuk panduan bagi tujuan melaksanakan budibicara tersebut dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budibicara tersebut."

[12] Kembali kepada permohonan di hadapan kami ini dengan merujuk kepada prinsip-prinsip yang dinyatakan di atas, isu utama yang patut kami pertimbangkan terlebih dahulu sebelum meneliti isu-isu lain adalah, sama ada wujud atau tidak sebab-sebab atau alasan-alasan kelewatan munasabah yang telah dikemukakan oleh pemohon untuk diberi pertimbangan.

Tempoh Kelewatan

[13] Berdasarkan Notis dan Afidavit Pemohon bertarikh 21/5/2021, kami mendapati bahawa permohonan kebenaran pelanjutan tempoh masa ini difailkan pada 21/5/2021 selepas Pemohon mengetahui status kes tersebut telah selesai pada 5/5/2021. Tempoh kelewatan yang berlaku adalah selama **3 hari** iaitu dengan mengambilkira pengiraan bermula dari tarikh Pemohon mengetahui kes selesai diputuskan pada 5/5/2021. Maka kami dapat rumuskan bahawa tempoh 14 hari untuk Pemohon memfailkan Rayuan adalah tamat pada 18/5/2021. Justeru pada hemat kami, tempoh kelewatan yang berlaku adalah suatu tempoh yang tidak lama dan ia adalah munasabah dengan tindakan yang diambil oleh pihak Pemohon dalam memfailkan permohonan Pelanjutan Masa ini.

Alasan Kelewatan

[14] Alasan utama kelewatan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kerana prosiding bagi kes Saman No.: 10100-025-0176-2020 (Tuntutan Ubah Perintah Hadhanah) dibuat tanpa kehadiran dan tanpa pengetahuan Pemohon. Pemohon juga menegaskan bahawa tidak pernah menerima sebarang Saman dan Penyata Tuntutan atau apa-apa Notis berkenaan kewujudan tuntutan bagi kes Saman tersebut secara sah sama ada melalui serahan secara kediri atau penyampaian ganti secara tampalan sebagaimana yang diarahkan oleh Mahkamah.

[15] Justeru, Pemohon menghujahkan bahawa proses penyampaian Saman dan Penyata Tuntutan yang dibuat oleh Responden adalah tidak sah kerana dilaksanakan secara Pos Berdaftar dan ia tidak memenuhi kehendak Seksyen 41 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Selain itu Pemohon juga menghujahkan bahawa kelewatan tersebut bukanlah berada dalam kawalan Pemohon dan kelewatan tidak akan berlaku sekiranya Pemohon

mengetahui kewujudan kes di Mahkamah Tinggi Syariah tersebut.. Lantaran itu, setelah mengetahui akan kelewatan tersebut, Pemohon telah mengambil tindakan untuk memperbetulkan keadaan dengan memfailkan Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan.

[16] Responden pula dalam hujahannya memohon agar Mahkamah Rayuan ini menolak permohonan Pemohon dengan menyatakan bahawa Pemohon tidak patut diberi lanjutan masa bagi memfailkan Notis Rayuan kerana tiada kekhilafan yang timbul dari pihak Responden disebabkan notis kes Saman No. 10100-025-0176-2020 telah pun diterima oleh adik Pemohon sendiri yang bernama M Yazed Zulkifli .

[17] Dalam menimbangkan alasan kelewatan ini kami bersetuju dengan hujah Pemohon bahawa alasan kelewatan tersebut adalah wajar dipertimbangkan kerana Pemohon tidak disampaikan notis pemakluman kes secara betul mengikut undang-undang. Hal ini adalah bertepatan dengan Seksyen 41 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 jelas memperuntukkan:

Seksyen 41. Cara penyampaian

*(1) Tertakluk kepada Bahagian ini, sesuatu saman atau dokumen lain hendaklah **disampaikan ke diri**, dan hendaklah dilaksanakan dengan menyerahkan saman atau dokumen lain itu, atau dengan mengemukakannya untuk diperiksa dan menyerahkan satu salinan saman atau dokumen lain itu, kepada orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan.*

(2) Bagi maksud subseksyen (1), suatu salinan yang mengandungi meterai Mahkamah dan tandatangan Pendaftar hendaklah disifatkan sebagai suatu saman atau dokumen asal.

(3) Penyampaian sesuatu saman atau dokumen lain hendaklah dilaksanakan oleh pegawai Mahkamah atau mana-mana orang lain

Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;

[18] Melalui Hujahan Bertulis yang difailkan pada 3/1/2022, berkenaan kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam hujahannya, Pemohon menghujahkan bahawa Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam telah mengeluarkan Penghakiman tanpa kehadiran Pemohon dan Penghakiman tersebut diputuskan bersandarkan kepada dakwaan semata-mata di dalam Penyata Tuntutan tanpa melihat kepada keterangan Pemohon selaku pihak-pihak-dalam kes tersebut. Pemohon juga turut menghujahkan bahawa dalam kes berkaitan Hadhanah kepentingan masalah dan kebajikan anak perlu diberi keutamaan. Oleh yang demikian Pemohon menyatakan bahawa kes Rayuan ini adalah penting kerana ia mempunyai merit untuk didengar dan diputuskan oleh Mahkamah Rayuan dengan kebarangkalian untuk Pemohon Berjaya dalam rayuannya adalah tinggi. Responden pula didapati tidak memberikan sebarang hujahan berkenaan perkara ini

[19] Berhubung dengan faktor kebarangkalian ini kami seterusnya berpandangan bahawa kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya akan bergantung kepada penghujahan dalam kes induk Rayuan nanti. Kami berpendapat bahawa keadilan hanya akan tercapai sekiranya mahkamah memberi peluang kepada pihak-pihak mengemukakan hujah masing-masing dalam rayuannya kelak.

Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[20] Berkenaan tahap prejudis kepada Responden, Pemohon dalam hujahannya menyatakan tidak ada prejudis kepada diri Responden kerana Pemohon dan Responden boleh berhujah di Mahkamah Rayuan berkenaan keputusan Hakim Bicara di peringkat Mahkamah Tinggi dan Pemohon selanjutnya menghujahkan bahawa Responden mempunyai hak yang sama berhujah di Mahkamah Yang Mulia ini. Isu ini tidak diulas oleh Responden di dalam hujahan bertulis Responden.

[21] Berdasarkan alasan kelewatan Pemohon tersebut kami berpuas hati dan menyimpulkan bahawa permohonan ini wajar dipertimbangkan kerana Pemohon telah menunjukkan kepada kami alasan kenapa Pemohon telah lewat dan tidak dapat memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh yang telah ditetapkan iaitu ekoran Perintah dibuat tanpa kehadiran Pemohon dan di luar pengetahuan Pemohon.

[22] Kami bersetuju dan perkukuhkan keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz yang mana antara lain dinyatakan bahawa:-

“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengaibkan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

[23] Dalam menimbangkan permohonan ini, kami juga berpandu kepada beberapa *Kaedah Fiqh*, antaranya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Maksudnya: Tidak mudarat dan tidak kemudharatkan

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Maksudnya: Keadaan-keadaan darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang terlarang.

[24] Oleh itu, berdasarkan ulasan dan otoriti di atas, maka dengan kuasa budi bicara dan demi keadilan pihak-pihak, kami berpuashati bahawa permohonan ini wajar dipertimbangkan kerana Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa permohonan pelanjutan masa ini adalah relevan berdasarkan faktor - faktor yang telah disebutkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden dan Hujah telah yang telah dikemukakan pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

1. Permohonan Pemohon adalah **diluluskan**.
2. Pemohon dibenarkan memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

.....
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Seksyen 71, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

3.

YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

